PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Grands principes du droit de la fonction publique

10-10 DGAFP - Filière RH, grands principes du droit de la fonction publique (1 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le fonctionnaire est dans une situation **statutaire et réglementaire**, régie par des actes unilatéraux et non par un contrat.
2. Le système de carrière repose sur la séparation entre le **grade** (titre juridique personnel) et l'**emploi** (poste occupé).
3. Le **CGFP** unifie le droit des fonctionnaires civils et des contractuels au sein d'un socle commun pour les trois versants.

Grade vs Emploi

	Grade	Emploi
Nature	Titre juridique **personnel**	Poste occupé
Fonction	Confère la **vocation** d'occuper un emploi	—
Lien	L'agent appartient à un **corps**	L'agent peut changer d'emploi sans modifier sa carrière

Secret vs Discrétion

	Secret professionnel	Discrétion professionnelle
Nature	Règle du **code pénal**	Obligation **administrative**
Contenu	Faits et informations protégés (ex: médical)	Secrets administratifs
Sanction	**Poursuites pénales**	Sanctions **disciplinaires**

Liberté d'opinion vs Neutralité

	Liberté d'opinion	Obligation de neutralité
Principe	Droit individuel (vie privée/citoyenne)	Obligation dans l'exercice des fonctions
Manifestation	Autorisée en dehors du service	Interdiction de manifester ses convictions

Jurisprudence clé

Arrêt Delle Minaire (22/10/1937)
Reconnaissance de la situation statutaire et réglementaire.
Abandon de la théorie du fonctionnaire contractuel.

Arrêt Sako (10/11/1999)
Obligation de réserve.
Retenue dans l'expression des opinions pour préserver la considération du service.

Arrêt Touzard (01/02/2006)
Sanction d'un commissaire de police.
Participation à une rixe en état d'ivresse.

Sources et principes constitutionnels

Référence	Contenu
DDHC (26/08/1789), art. 6	Égale admissibilité aux emplois publics.
Constitution, art. 34	La loi fixe les règles et principes fondamentaux.
Constitution, art. 37	Pouvoir réglementaire autonome pour le reste.
Conseil Constitutionnel (15/07/1976)	Principe d'égalité de traitement au sein d'un même corps.

Contractuels et déontologie

- Loi du **26 juillet 2005** : au-delà de **6 ans** de CDD sur un emploi permanent, renouvellement en **CDI**.
- Loi du **12 mars 2012** : CDI pour **6 ans** de services sur les **8** dernières années ; loi du **6 août 2019** : primo-recrutement en CDI élargi.
- **Conflit d'intérêts** (art. **L. 121-5** CGFP) : interférence susceptible d'influencer l'exercice indépendant des fonctions ; **HATVP** saisissable en cas de doute.
- **Obéissance** : refus légal d'un ordre **manifestement illégal** et compromettant **gravement** un intérêt public.

Pièges et confusions

⚠ Confondre la situation **statutaire** (fonctionnaire) avec la situation **contractuelle**.
⚠ Confondre le **grade** (titre personnel) avec l'**emploi** (poste occupé).
⚠ Confondre le **secret professionnel** (pénal) avec la **discrétion professionnelle** (disciplinaire).
⚠ Confondre la **liberté d'opinion** (individuelle) avec l'**obligation de neutralité** (professionnelle).
⚠ Oublier que l'obéissance hiérarchique n'est pas absolue (ordre illégal + intérêt public compromis).

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique
FPE	Fonction publique de l'État
FPT	Fonction publique territoriale
FPH	Fonction publique hospitalière
HATVP	Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Protection fonctionnelle	Dispositif de protection de l'agent contre les attaques liées à ses fonctions
Agent public	Fonctionnaire et agent contractuel (art. L. 7 CGFP)

Auto-test

1. Quelle est la situation juridique des fonctionnaires ?
2. Quelle est la différence majeure entre grade et emploi ?
3. À partir de combien d'années de CDD un contrat doit-il devenir un CDI pour un emploi permanent ?
4. Quel texte définit le conflit d'intérêts ?
5. Le secret professionnel relève de quel code ?

Réponses : **1.** Statutaire et réglementaire · **2.** Le grade est un titre personnel, l'emploi est le poste occupé · **3.** 6 ans · **4.** L'article L. 121-5 du CGFP · **5.** Le code pénal

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.